

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2538 นาย ภัคดี ปฏิยัตต์โยธิน
บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 867, มาตรา 877, มาตรา 879

โกดังของโจทก์ที่ถูกเพลิงไหม้เป็นอาคารชั้นเดียวแต่โจทก์แจ้งเท็จแก่จำเลย
ที่1ผู้รับประกันภัยขณะเอาประกันภัยโกดังดังกล่าวว่าเป็นอาคารสองชั้นเพื่อได้มูลค่า
ประกันสูงขึ้นนั้นเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งกำหนดไว้ว่า
ความรับผิดชอบเพื่อการสูญหายหรือการเสียหายของจำเลยที่1ที่มีต่อผู้เอาประกันภัยเป็น
อันลบล้างไปเมื่อผู้เอาประกันภัยแสดงรายการอันเป็นเท็จเพื่อจะได้มาซึ่งประโยชน์
ตามกรมธรรม์และเป็นการฉ้อฉลจำเลยที่1จำเลยที่1จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่โจทก์

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง แก้ว ร่วมกัน จ่ายเงิน ค่าสินไหมทดแทน
พร้อม ดอกเบี้ย กรณี ผิดสัญญา ประกันภัย ให้ แก่ โจทก์

จำเลย ทั้ง แก้ว ให้การ ว่า โจทก์ เป็น ผู้จ้างวาน ผู้อื่น วางเพลิงอาคาร ที่
ประกันภัย โดย เจตนา ทุจริต หวัง เอา เงิน ประกันภัย อาคารดังกล่าว เป็น โรง
ล้างกะสี ชั้น เดียว ค่าเสียหาย ไม่ สูง เท่า จำนวนใน ฟ้อง ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา โจทย์ ขอ ถอนฟ้อง จำเลย ที่ 4 ถึง ที่ 9

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน พร้อม ดอกเบี้ยให้ แก่ โจทย์ ยกฟ้อง สำหรับ จำเลย ที่ 2 ที่ 3

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทย์

โจทย์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ทรัพย์สิน ที่ โจทย์ เอา ประกันภัย กับ จำเลยที่ 1 มี เพียง โกดัง พืพาท ชั้น เดียว 1 หลัง เท่านั้น ส่วน เพอร์นิเจอร์เครื่อง ตกแต่ง เครื่อง ติด ตั้ง ตรึงตรา ที่ โจทย์ ระบุ ว่า เป็น ทรัพย์ที่ เอา ประกันภัย ด้วย หา มี อยู่ ใน โกดัง พืพาท ไม่ ที่ โจทย์ แจ้ง แก่ จำเลยที่ 1 ขณะ ทำ สัญญาประกันภัย ว่า โกดัง พืพาท เป็น อาคาร สอง ชั้น จึง เป็นการแสดง รายการ อันเป็นเท็จ เพื่อให้ ได้ มูลค่า ประกัน สูง ขึ้นผิด เงื่อนไข กรรมกรรมประกันภัย ที่ ระบุ ว่า ความรับผิดชอบ เพื่อ การ สูญหายหรือ การ เสียหาย ของ จำเลย ที่ 1 ที่ มี ต่อ ผู้เอาประกันภัย เป็น อัน ลบล้างไป เมื่อ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้แทน ได้ กระทำการ ใด หรือ แสดง รายการ ใดอันเป็นเท็จ เพื่อ จะ ได้ มา ซึ่ง ประโยชน์ ตาม กรรมกรรม ฉบับนี้ เป็น การฉ้อฉล จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 จึง ไม่ต้อง ใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ โจทย์ ฎีกา โจทย์ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำผอง-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ